

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1932/2531	พนักงานอัยการจังหวัดตราด	โจทก์
	นายไพโรจน์ ปิตทอง	ผู้ร้อง
	นายบุญเส็ง จันทะประเทศ กับพวก	จำเลย
	นางสมพร ปิตทอง ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า เนื่องจากนายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ร้องได้ถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา นางสมพร ปิตทอง ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ร้อง มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่นายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ร้อง ผู้มรณะ เพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 87)

กรณีเป็นชั้นขอคืนของกลาง

คดีสืบเนื่องจากศาลมีคำพิพากษาให้ริบรายนต์สืบล้อหมายเลขทะเบียน 70-0022 ตราด ซึ่งเป็นของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด นายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอคืนรายนต์ของกลางดังกล่าว อ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมิได้รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของจำเลย โจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินของกลางแก่นายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำร้องของนายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ร้องนายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ร้อง ฎีกา (อันดับ 59)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วในวันนัด ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา นางสมพร ปิตทองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87) ศาลชั้นต้น ได้สอบสวนคำร้องและได้สอบโจทก์แล้วแถลงไม่คัดค้าน จึงให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อ พิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 96)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางสมพร ปิตทอง ซึ่งเป็นภรรยาและผู้จัดการมรดก ของนายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ตาย เข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางสมพร ปิตทอง ซึ่งเป็นภรรยาและผู้จัดการมรดก ของนายไพโรจน์ ปิตทอง ผู้ตาย เข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไป

(ส่ง สุขะปฤณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ